

1500307-46.2020.8.26.0593

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2232278/2020 - DEL.SEC.MARÍLIA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL SANTANA DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Vistos.

GABRIEL SANTANA DA SILVA (RG: 45.460.943, filho de Élcio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília-SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500307-46.2020.8.26.0593 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500307-46.2020.8.26.0593

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2232278/2020 - DEL.SEC.MARÍLIA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL SANTANA DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Vistos.

GABRIEL SANTANA DA SILVA (RG: 45.460.943, filho de Élcio Santana da Silva e Viviane Arielo Santana da Silva) foi denunciado como incurso no artigo 33, §1º, incisos I e II, da Lei 11.343/06, porque, no dia 19 de setembro de 2020, por volta das 20h05, na Rua Jorge Mussi, nº 157, Santa Antonieta, nesta cidade e Comarca de Marília/SP, tinha em depósito matéria-prima destinada à preparação de drogas, consistentes em 7,63g de sementes de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, bem como semeou e cultivou plantas que se constituem em matéria-prima para a preparação de drogas, consistentes em 13 arbustos contendo 69,09g da mesma substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar.

Recebida a denúncia (fls. 101/105), o réu foi citado (fls. 159) e apresentou resposta à acusação (fls. 163/165).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas. O acusado não compareceu em juízo para ser interrogado, decretando-se, pois, sua revelia. Alegações finais ministeriais às fls. 189/190. Alegações finais defensivas às fls. 190/197.

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade e a autoria delitivas foram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 3/8), boletim de ocorrência (fls. 9/10), auto de exibição e apreensão (fl. 11/15), laudo de constatação (fls. 18/20), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 78/81) e pela prova oral colhida.

Nas duas oportunidades em que ouvidos, os policiais militares Fernando e Antônio declararam que foram acionados via COPOM para atendimento, inicialmente, de uma ocorrência de violência doméstica (RDO nº 6821/2020 - Violência Doméstica). No entanto, após a abordagem do réu, apontado como o agressor, notaram que, no quintal de sua residência, havia 12 (doze) vasos e um tambor de plástico cortado, dentro dos quais se encontravam várias "plantas de maconha". Inicialmente, quando questionado, negou que os vasos fossem seus, mas seus familiares logo confirmaram que as plantas eram cultivadas e pertenciam a ele, o qual se manteve calado. Ademais, após buscas na residência, encontraram uma porção com "sementes de maconha" em cima do seu guarda-roupa.

O acusado, na Delegacia, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Em juízo, tornou-se revel, deixando de apresentar a sua versão acerca dos fatos.

Ora, da prova produzida, verifica-se que ela é conclusiva e indica, com segurança, a traficância exercida pelo acusado.

Primeiro, oportuno advertir que os policiais são agentes públicos que gozam de presunção de legitimidade no exercício da função, de modo que seus depoimentos devem ser acolhidos, pois não se vislumbra elementos que indiquem que pretendiam, na verdade, prejudicar pessoa inocente, contra quem não nutrem inimizade ou hostilidade, relatando fatos inverídicos e "plantando" provas.

Neste sentido: "Aliás, imperioso esclarecer que o policial militar não está impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma credibilidade que é dada a qualquer pessoa, sendo que o depoimento policial só deve ser desconsiderado, quando exista uma razão clara e concreta para tornar referido depoimento eivado de suspeição. A este argumento acresce-se que os Tribunais Superiores já se pronunciaram no sentido de que é idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo que constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (STF: HC nº 77.565/SP, DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da Silveira, HC nº 76557, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC nº 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.^a Min. Laurita Vaz)." (Apelação nº 0007467-17.2016.8.26.0019, 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Álvaro Castello, j. 28.6.2017). E ainda: "Vale destacar que os policiais são agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente senão se demonstrou interesse concreto da sua parte na incriminação do acusado. A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que 'o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional' (RT 752/589)." (Apelação nº 0030961-20.2015.8.26.0576, 10ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Tristão Ribeiro, j. 30.6.2017).

No caso dos autos, verifica-se que os depoimentos dos policiais foram harmônicos, lógicos, coerentes e livres de dúvidas, nada indicando intenção deliberada de prejudicar o réu.

Quanto ao mérito propriamente dito, destaca-se que o acusado praticou conduta

descrita no artigo 33, §1º, incisos I e II, da Lei de Drogas, ou seja, tinha em depósito, bem como semeou e cultivou matéria-prima destinada à preparação de drogas. E não se pode acreditar, pelo que dispõe o artigo 28 da Lei de Drogas, que a maconha encontrada era para o uso próprio.

Primeiro, porque em momento nenhum o réu intitulou-se como usuário de maconha, especificamente. No interrogatório policial, afirmou fazer uso de crack, apenas, circunstância que afasta o cultivo de maconha para o próprio uso. Ainda, conforme bem ressaltado pelo representante do Ministério Público, o réu, "além de reincidente específico, foi flagrado pelos policiais cultivando várias plantas de maconha, destinadas a produção de relevante quantidade de entorpecente, e ainda de posse de várias sementes para reiteração do semeio e cultivo da droga, circunstâncias incompatíveis com o comportamento de mero usuário, tudo a evidenciar profundo envolvimento nas práticas criminosas." Vejamos.

Do exame dos autos, extrai-se que, na data dos fatos, o réu envolveu-se em ocorrência de violência doméstica, oportunidade em que a polícia militar foi acionada para comparecer ao local. Após abordar e deter o acusado, apontado como agressor, notaram que no quintal do imóvel havia 13 (treze) recipientes nos quais estavam sendo cultivadas "plantas de maconha". Questionado, o réu negou ser proprietário, mas seus familiares confirmaram que as plantas eram cultivadas e pertenciam a ele. Posteriormente, durante buscas no quarto, sobre seu guarda-roupa, encontraram mais uma porção de "sementes de maconha", confirmando a conduta e a produção de matéria prima para a preparação de drogas.

Ora, se o acusado é, conforme ele mesmo declarou em sede policial (fls. 6), usuário de crack, de se concluir que os pés de maconha, bem como as sementes da mesma planta, encontradas em sua casa, se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes, e não ao seu consumo pessoal.

No mais, conforme já mencionado, a solução legal para se concluir pela distinção entre o simples usuário de entorpecentes e o traficante vem da análise dos elementos constantes do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006. Com base no que está ali descrito é possível identificar em qual condição se encaixa o acusado. Neste contexto, observo que a quantidade de plantas e sementes apreendidas (7,63g de sementes de Cannabis Sativa L e 13 arbustos contendo 69,09g da mesma substância), destinadas à produção de relevante quantidade de entorpecentes, bem como os antecedentes do acusado, já condenado diversas vezes pelo crime de tráfico de entorpecentes, revelam que se trata, o réu, de traficante.

Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, de se levar em conta que não incide o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é reincidente, inclusive específico.

Portanto, caracterizado o crime, provada a autoria e materialidade, e afastadas as teses defensivas por tudo que se expôs passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Atenta aos requisitos do artigo 42 da Lei 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, observo que os maus antecedentes (fls. 33/37) autorizam a fixação da reprimenda em patamar superior ao mínimo, eis que demonstram o alto grau de culpabilidade da conduta. Assim, estabeleço a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, aumentando a pena mínima prevista no tipo em 1/6 (um sexto).

Na segunda fase de aplicação de pena, por ser multirreincidente (fls. 33/37), exaspero a pena em mais 1/6 (um sexto), perfazendo 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, cada qual no valor de um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Fixo o regime inicial semiaberto, conforme requerido pelo membro do Parquet a fls. 190, para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do réu.

Atenta ao teor da Lei 12.736/12, a detração de pena e a progressão de regime

deverão ser oportunamente analisadas em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes e nas informações carcerárias do condenado, após a realização dos devidos cálculos. Como bem se sabe, a progressão não se dá automaticamente, dependendo do requisito subjetivo atestado pelo Diretor do estabelecimento em que se encontra o preso, de boa conduta carcerária, além do preenchimento do lapso temporal necessário. Ainda, tendo em vista a fixação do regime se deu pela reincidência, resta afastada a imediata aplicação do dispositivo em comento.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar GABRIEL SANTANA DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, por incurso no artigo 33, §1º, incisos I e II, da Lei 11.343/06.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, para atendimento do disposto no inciso III do artigo 15 da CF.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, se o caso.

Expeçam-se os demais ofícios e comunicações de praxe.

P.I.C.

Marília, 13 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA